阆中沙溪阆中市铁军沥青建设有限公司“9·23”一般车辆伤害事故调查报告

2023年9月23日11时19分左右，阆中市铁军沥青建设有限公司高家坝热拌站内发生一起车辆伤害事故，工人余某某在阆中市铁军沥青建设有限公司高家坝热拌站料仓处行走时，不慎被正在作业的装载机碾压，致其当场死亡，直接经济损失约人民币110万元。

事故发生后，阆中市政府领导高度重视，作出了重要指示，要求切实做好死者家属安抚和善后工作，认真开展事故调查，尽快查明事故原因，依法严肃追究责任，并强调要求，各乡镇（办事处）、相关部门要深刻吸取事故教训，举一反三、压实责任，增强政治敏锐性，全面排查各类安全隐患，坚决防范类似事件发生，切实保障人民群众生命和财产安全。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）等法律法规，市政府立即成立了由市安委会副主任、市应急管理局局长为组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市住建局等单位相关同志为成员的阆中沙溪阆中市铁军沥青建设有限公司“9·23”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。全面开展事故调查，并组织行业技术人员参与事故原因和技术分析调查。

同时，邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、视频分析等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和人员的责任认定意见，分析了事故暴露出的主要问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

阆中市铁军沥青建设有限公司，类型为有限责任公司，统一社会信用代码：**91511381**********，法定代表人张某，注册资本壹仟万元整，成立于**2015**年**6**月**18**日，公司住所为阆中市*****，经营范围许可项目为建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:非金属矿物制品制造，结构构件制造，非金属矿及制品销售，建筑材料销售，结构构件销售，机械设备租赁，劳务服务 （不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故发生地基本情况

事故发生地为阆中市铁军沥青建设有限公司的一座热拌站内。热拌站位于阆中市沙溪街道办事处*******，该热拌站前身为阆中市天龙建材制造有限公司。阆中市天龙建材制造有限公司

于2012年9月13日经过股东会会议表决，同意公司解散注销，由阆中市铁军沥青建设有限公司接管重新组合继续经营。

（三）死亡人员基本情况

该起事故造成1人死亡。死者余某某，女，汉族，59岁，身份证号码:512930********6649，户籍地为四川省阆中市沙溪办事处*******，阆中市铁军沥青建设有限公司工人。

（四）事故相关人员基本情况

1.张某，女，汉族，37岁，身份证号：511321********6804，户籍地为四川省南部县小元乡********,阆中市铁军沥青建设有限公司法定代表人。

2.廖某某，男，汉族，59岁，身份证号：512930********6633，户籍地为四川省阆中市沙溪办事处********,阆中市铁军沥青建设有限公司装载机驾驶员，已取得场内机动车辆驾驶作业证（装载机），初领日期：2015.07.05，证号：T5129301964********，有效期限：2015.07.05至2021.07.05，复审日期：2018.07，事故发生时其装载机操作证超过有效期2年。

（五）事故车辆基本情况

龙工牌轮式装载机，产权为阆中市铁军沥青建设有限公司所有，中国龙工控股有限公司龙工（上海）机械制造有限公司制造，该装载机有龙工（上海）机械制造有限公司出具的《中华人民共和国机动车整车出厂合格证》，合格证编号：YH6308021212234，车辆型号：LG863NS，车辆识别代码/车架

号 LSH0863NLLBC12234，发动机号：1620K096772，车身颜色：黄色/灰色，外廓尺寸（mm）：8760*3200*3510，轮胎规格：26.5-25-24PR，总质量（kg）：29600，制造日期：2020 年 12 月 12 日。事故发生时，装载机各项性能良好。

（六）事故现场勘验情况

事故发生地点位于阆中市铁军沥青建设有限公司***热拌站内，事故发生时间为 2023 年 9 月 23 日 11 点 19 分左右，阆中市铁军沥青建设有限公司装载机驾驶员廖某某驾驶一台轮式装载机（见图一）进行碎石转运作业，装载机将铲斗的碎石倾倒进料仓后（见图二），在倒车后退过程中，撞倒在厂区内行走的普工余某某，经装载机左侧后轮、前轮碾压，致余某某当场死亡（见图三），事故发生时阆中市铁军沥青建设有限公司高家坝热拌站内，未设置明显的安全警示标志（见图四）。



事发时廖某某驾驶的装载机。

（图一）



料仓，廖某某驾驶装载机将场内碎石材料转运到此处进行加工。

（图二）



工人余某某从装载机配重后方行走。

（图三）



（图四）

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 9 月 23 日 10 时许，阆中市铁军沥青建设有限公司高家坝热拌站内，装载机驾驶员廖某某驾驶一台轮式装载机与普工董某某、余某某（死者）进行料仓上料作业，廖某某负责驾驶装载机将场地内堆放的碎石转运到料仓内，董某某、余某某负责料仓下料通畅和清理散落的碎石。11 时 19 分左右，在料仓处作业的余某某准备前往厂区门口上厕所，此时廖某某驾驶装载机正将一铲斗碎石倾倒进料仓内，余某某见装载机停在料仓处正在倾

倒碎石，便准备从装载机后侧经过，途经装载机正后方时，装载机刚好倾倒完碎石后开始倒车返回厂区碎石处，余某某途经的路线处于装载机驾驶员视野盲区，驾驶员廖某某未能发现装载机配重后面行走的余某某，后退行驶的装载机将其撞倒在地面后，左侧后轮、前轮从余某某身体上碾过，导致余某某当场死亡。

（二）应急救援和善后处置情况

接到事故报告后，阆中市应急局、沙溪派出所、沙溪办事处应急办相关负责同志先后赶赴事故现场指导应急处置工作，阆中市铁军沥青建设有限公司也积极开展事故善后处理等工作。9月27日，阆中市铁军沥青建设有限公司与死者家属签订赔偿协议，赔偿金额70万元。经评估，阆中市相关部门和事故单位应急机制及时有效，现场处置措施得当，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.死者余某某，安全意识淡薄、自我保护意识较差，麻痹大意，对周边环境危险的预见性和防范性不强；

2.装载机驾驶员廖某某，倒车后退时对周围环境观察不够，未及时发现装载机后方行走的余某某，造成余某某被后退行驶的装载机碾压致死。

（二）间接原因

1.事故单位主要负责人未履行法定职责

阆中市铁军沥青建设有限公司的主要负责人张某,未能履行本单位安全生产工作职责,未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织并实施本单位安全生产教育和培训计划；

2.阆中市铁军沥青建设有限公司未落实安全生产主体责任

（1）现场安全监管缺失。未按规定配备安全管理人员，在原安全管理人员张某离职后,至事故发生时未及时配备有资质的安全管理人员，造成作业现场安全监管缺失；

（2）安全教育培训不到位。安全生产教育培训制度与企业实际不符,安全培训工作口头应付了事,安全生产规章制度形同虚设,未组织装载机驾驶员廖某某学习本单位制定的《装载机安全操作规程》；

（3）厂区内未设置明显的安全警示标志。根据实地调查、现场勘验,事故发生时,该厂区未在危险因素较大地方设置明显的安全警示标志，也未设置车辆限速标志。

3.阆中市沙溪街道办事处党委、政府未依法履行属地监管职责

（1）安全监管流于形式。安全工作推进不认真、不彻底，对安全检查中发现问题隐患部分未形成闭环管理，安全生产检查存在“走过场”的情况，存在安全检查能力不足、检查不深入不细致，监管不到位等问题；

（2）安全红线意识不强。对安全生产工作重要性认识不足，安全发展理念不牢固，未深刻汲取辖区内前几起事故教训，举一反三，对类似安全隐患和安全风险未及时进行再排查、再整治，对本辖区内安全生产的监管力度不够。

四、事故性质

经过事故调查分析认定，阆中市铁军沥青建设有限公司“9·23”一般车辆伤害事故是一起因疏忽大意、观察不够，安全监管缺失造成的生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予责任追究人员

余某某，女，阆中市铁军沥青建设有限公司从业人员，具有完全民事行为能力，安全意识淡薄，自我保护意识差，在装载机作业区域内行走，未及时发现潜在危险，对事故发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议给予追究责任人员

廖某某，男，阆中市铁军沥青建设有限公司驾驶员，具有完

全民事行为能力，对车辆驾驶作业周围环境及行人观察不够，在装载机倒车过程中，未及时发现在其后侧行走的工人余某某，致普工余某某被装载机撞倒后碾压，造成余某某当场死亡，对事故的发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]之规定，建议由阆中市铁军沥青建设有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[2]之规定，对其进行批评教育，依照有关规章制度给予处分；同时鉴于其装载机操作证已过期两年且未按规定进行复审，建议阆中市铁军沥青建设有限公司辞退廖某某装载机驾驶员岗位，并报阆中市安全生产委员会办公室备案。

张某，阆中市铁军沥青建设有限公司的主要负责人，未能履行主要负责人职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织并实施本单位安全生产教育和培训计划，对事故的发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）[3]、（三）[4]项之规定，建议由市应急管理

---

[1] 《安全生产法》第五十七条： 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任,不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3] 《安全生产法》第二十一条第（一）项:建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;

[4] 《安全生产法》第二十一条第（三）项:组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;...

局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定，依法进行处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

阆中市铁军沥青建设有限公司，作为生产安全事故发生单位，未严格落实安全生产主体责任。未对廖某某开展安全生产教育和培训，不熟悉单位的有关安全生产规章制度和安全操作规程；未按规定配备有资质的安全管理人员，导致施工现场安全监管长期缺失；同时其事发的高家坝热拌站作业现场未设置任何安全警示标志、车辆限速标志，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[6]、第二十八条第一款[7]、第三十五条[8]之规定，建议由阆中市应急管理局按照《中华人民共和国

---

[5] 《安全生产法》第九十五条第（一）项: 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款: （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；…。

[6] 《安全生产法》第二十四条第二款: 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[7] 《安全生产法》第二十八条第一项款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《安全生产法》第三十五条: 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[9] 《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一把事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[9]的规定，依法进行处罚。

（四）建议给予其他处理意见的单位

阆中市沙溪街道办事处，未严格履行属地监管职责，对企业安全监管不到位，对检查过程中发现的部分事故隐患问题未形成严格的“闭环”管理；虽多次对辖区内企业进行安全生产检查，但监管能力不足，安全检查不深入、不细致，在对阆中市铁军沥青建设有限公司安全检查过程中，未能及时发现其安全管理人员缺失、对员工安全教育培训不到位、作业现场安全警示标志、生产区作业内车辆限速标志缺失，从业人员资质证书未复审、过期等问题，安全监管流于形式；对安全生产工作重要性认识不足，一年以来连续发生三起亡人事故，未深刻汲取事故教训，举一反三，对辖区内类似安全隐患和安全风险及时进行再排查再整治，对本辖区内安全生产的监管力度不够，安全生产工作推动不力，建议事故调查组将相关线索材料移交阆中市纪委监委追责问责调查组，由阆中市纪委监委作相应处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）警钟长鸣，吸取教训，进一步落实企业主体责任

阆中市铁军沥青建设有限公司要深刻汲取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任。一是要立即按相关要求在厂区内设置好相应的安全警示标志，加强厂区日常生产安全事故隐患排查，

制止和纠正违反操作规程的行为;二是要依法规范开展从业人员安全生产教育和培训,教育督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程,保证从业人员具备必要的安全生产知识;三是要建立健全并落实全员安全生产责任制,按照法律法规要求,配备取得相应资质的安全生产管理人员;四是要加强作业现场安全管理,为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用,采取有效技术、管理措施及时排查并消除事故隐患,坚决防范因失管失控引发类似事故再次发生。

(二)举一反三,履职尽责,进一步落实属地管理责任

沙溪街道办事处根据安全生产"属地管理"要求,认真履行属地安全监管职责,切实加强属地安全监管,配齐配强安全监管人员,着力提升监管人员发现问题隐患能力,采取有效措施切实加强辖区内各企业的监管指导,推动企业不断改进安全生产工作。一是要全面掌握辖区各企业的安全生产现状,督促指导各企业建立完善安全生产责任清单和管理制度,强化企业安全生产全过程监督管理;二是要采取有力措施推动企业落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,建立健全并落实安全生产举报制度,发动员工主动参与安全隐患排查整治,及时消除各类事故隐患;三是要广泛开展典型事故案例警示宣传教育,切实增强企业安全风险意识,激发企业加强安全生产管理的内在动力。四是组织开展全面的安全生产大检查,全面落实各项安全防范措施,要

把隐患排查治理作为日常监管的重要工作抓实抓好，督促企业落实安全生产主体责任，要以更加务实的作风、更加严格的措施，积极防范同类事故发生。

（三）严格执法，重拳出击，进一步落实行业部门监管责任

各负有安全生产监管部门要严格树立红线意识和底线思维，引以为戒，结合“强安 2023”监管执法专项行动部署安排，着力加大对生产作业现场管理混乱、安全防护措施不到位、安全教育培训“走过场”、无证操作、违章指挥和违章作业等违法违规行为的监管执法和处罚力度，督促各企业加强风险辨识管控和隐患排查治理。在进一步强化责任、强化管理、强化监督、严格执法、夯实企业安全生产管理基础上，督促企业落实安全生产主体责任，将安全生产工作做实、做细，全方位开展安全生产大检查，形成“重拳出击，打非治违”的高压态势，确保行业安全生产形势稳定好转。

阆中沙溪阆中市铁军沥青建设有限公司

“9·23”一般车辆伤害事故调查组

2023 年 10 月 31 日